РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 33-1539/2022

Номер дела: **33-1539/2022**

УИН: **25RS0033-01-2021-001095-49**

Дата начала: **25.01.2022**

Дата рассмотрения: **01.03.2022**

Суд: **Приморский краевой суд**

Судья: **Шульга Светлана Викторовна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прок.Черниговского р-на		
ОТВЕТЧИК	МБОУ СОШ №9 (2-599)		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Передача дела судье			25.01.2022
Судебное заседание	Вынесено решение	РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ	01.03.2022

Определение

Судья Цыбульская О.Н. Дело № 33-1539 (№ 2-599/2021)

25RS0№-49

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 02.03.2022
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1 марта 2022 года город Владивосток

Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда в составе:

председательствующего Шульга С.В.

судей Вишневской С.С., Веригиной И.Н.

при секретаре Гончаренко Е.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Черниговского района Приморского края, поданного в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к администрации Черниговского муниципального района, Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № (МБОУ СОШ №) пгт. Сибирцево о возложении обязанности по финансированию расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности здания МБОУ СОШ № и возложения обязанности по обеспечению охраны объектов (территории), по апелляционным жалобам МБОУ СОШ № и администрации Черниговского муниципального района ПК на решение Черниговского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым исковые требования удовлетворены. Возложена обязанность на администрацию Черниговского муниципального района в течение 6 месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу обеспечить финансирование расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № пгт. Сибирцево. Возложена обязанность на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № после осуществления финансирования расходов администрацией Черниговского муниципального района в течение 6 месяцев оснастить здание, расположенное по адресу: пгт. <адрес>: обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации; объект (территорию) оснастить стационарными или ручными металлоискателями.

Заслушав доклад судьи Шульга С.В., возражения прокурора Романовой О.Н.,судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

прокурор Черниговского района обратился в суд с названным исковым заявлением, указав, что прокуратурой Черниговского района проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере противодействия терроризму и антитеррористической защищенности образовательных учреждений, в ходе которой установлено, что в МБОУ СОШ № пгт. Сибирцево не обеспечены следующие требования антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к 3 категории, предусмотренное пп. «б», «д» п. 25 Требований: б) не обеспечена охрана (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; в) оборудование на 1-м этаже помещений для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ; д) объект (территория) не оснащена стационарными или ручными металлоискателями. Указанное отрицательно сказывается на комплексной безопасности пребывающих в здании учреждения лиц (в том числе несовершеннолетних обучающихся), поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая защищенность образовательного учреждения, что способствует несанкционированному доступу в образовательное учреждение посторонних лиц, не позволяет обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного учреждения, и может

способствовать совершению противоправных действий в отношении пребывающих и посещающих учебное заведение лиц, в том числе несовершеннолетних, повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью, а также ущерба имуществу муниципального образования. Учредителем образовательной организации и собственником его имущества является администрация Черниговского муниципального района <адрес>. Просил обязать администрацию <адрес> в течение 6 (шести) месяцев после вступления решения суда в законную силу осуществить финансирование расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности здания МБОУ СОШ №, обязать МБОУ СОШ № в течение 6 (шести) месяцев после осуществления финансирования расходов администрацией Черниговского муниципального района оснастить здание, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации; объект (территорию) оснастить стационарными или ручными металлоискателями.

В судебном заседании старший помощник прокурора Черниговского района Приморского края ФИО5 заявленные исковые требования поддержала по доводам, изложенным в исковом заявлении, просила их удовлетворить. Уточнила, что в описательной части искового заявления ошибочно не указан п. «в» п. 25 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации.

Представитель ответчика директор МБОУ СОШ №, извещена о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явилась.

Представитель ответчиков администрации <адрес> и МБОУ СОШ № ФИО6 в судебном заседании не согласилась с исковыми требованиями, предоставила возражения на исковое заявление, в удовлетворении исковых требований просила отказать.

Судом постановлено указанное выше решение, с которым не согласились МБОУ СОШ № и администрации Черниговского муниципального района ПК, поданы апелляционные жалобы, просят решение суда отменить и принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований, в обоснование которых указали, что инициирование прокурором иска к ответчикам является необоснованной, преждевременной мерой прокурорского реагирования, поскольку ими выполняются плановые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения, включая применение комплексных средств защиты. Бюджетные ассигнования на завершение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений включены в проект бюджета на 2022 год.

Прокурор ФИО7 в суде апелляционной инстанции возражала против доводов апелляционных жалоб, считает решение суда законным и обоснованным, просила в удовлетворении жалоб отказать.

Представители МБОУ СОШ № и администрации Черниговского муниципального района ПК в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом. Причины не явки суду не известны, ходатайств об отложении или иных не поступало.

Информация о рассмотрении дела своевременно размещена на интернет сайте Приморского краевого суда.

Судебная коллегия на основании ст. 167 Гражданского процессуального Кодекса РФ считает возможным рассмотрение дела в отсутствие неявившихся лиц.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции по правилам ч. 1 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии со ст. 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются: неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

При рассмотрении данного дела таких нарушений судом не допущено.

В силу ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» муниципальное бюджетное дошкольное учреждение образования обязано выполнять требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления своей деятельности и находящихся в его собственности или принадлежащих ему на ином законном основании.

Под антитеррористической защищенностью объекта (территории) понимается состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта; под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек (п. 6 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №35-ФЗ).

В ч.3 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ также установлена обязанность органов местного самоуправления осуществлять в пределах своих полномочий противодействие терроризму, под которым, согласно п.4 ст.3 его, понимается деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены «Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Согласно п. 25 Требований в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия: обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что МБОУСОШ № пгт. <адрес> осуществляет образовательную деятельность на основании Устава.

Учредителем школы и собственником её имущества является Черниговский муниципальный район <адрес>. Функции и полномочия учредителя школы от имени Черниговского муниципального района исполняет Администрация Черниговского муниципального района.

Согласно п.1 главы 4 Устава финансовое обеспечение деятельности школы осуществляется путем предоставления субсидий.

ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой <адрес> на основании поручения и.о. прокурора края от ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка соблюдения законодательства об антитеррористической защищенности в МБОУ СОШ №, в ходе которой выявлено, что в учреждении не соблюдены требования антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к 3 категории, предусмотренные пп. «б», «в», «д» п. 25 требований «к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1006.

По результатам проверки ДД.ММ.ГГГГ главе администрации Черниговского муниципального района и директору МБОУ СОШ № вносились представления об устранении нарушений требований законодательства о противодействии терроризму, антитеррористической защищенности.

Согласно ответа Администрации Черниговского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, должностными лицами администрации и руководителем образовательного учреждения проводятся мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости, а именно: охрана всех образовательных учреждений осуществляется ОВО по <адрес> филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по <адрес>», в ночное время, выходные и праздничные дни охрана осуществляется штатными сотрудниками учреждения (сторожами); во всех образовательных учреждениях имеются помещения, в которых находится установка охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ; все общеобразовательные учреждения оснащены системой видеонаблюдения. В связи с тем, что образовательное учреждение является получателем средств из бюджета <адрес>, который является высокодотационным, администрация <адрес> не имеет возможности обеспечить полную потребность проведения мероприятий, предусмотренных п.25 Требований.

В ответе на представление прокурора директор МБОУСОШ № сообщила, что в МБОУСОШ № имеется штатный охранник, у которого имеется кнопка экстренного вызова наряда ОВО по <адрес> филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ПК». Рассматривается вопрос об обеспечении охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций либо подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. Будет подано в Управление образования ходатайство на оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии РФ. Имеется 1 камера видеонаблюдения (главный вход), 4 камеры видеонаблюдения на спортплощадке, 2 ручных металлодетектора.

Согласно паспорта безопасности МБОУСОШ № пгт. Сибирцево относится к третьей категории опасности. Из содержания разделов VI и VII паспорта безопасности следует, что для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) привлекаются: сторож в ночное время, ответственный за пропускной режим, ответственный за ежедневный осмотр территории и помещений, экстренный вызов наряда ОВО по <адрес> филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по <адрес>». В качестве средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) используются: тревожная кнопка (сигнализация), система видеонаблюдения. Технических систем обнаружения

несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты нет; стационарных и ручных металлоискателей в наличии не имеется; имеется видеонаблюдение: главный вход – 1, спортплощадка – 4; электронной системы пропуска не имеется, физическая охрана объекта (территории) осуществляется собственными штатным охранником (1 человек).

В качестве рекомендаций в разделе VIII паспорта безопасности со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ указано на необходимость дооборудования объекта камерами видеонаблюдения, охранной сигнализацией; обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ; на первом этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии; охраны войск национальной гвардии РФ; оборудовать основной вход в здание постом охраны; оснастить объекты (территории) стационарными или ручными металлоискателями.

В акте комплексного обследования и категорирования МБОУСОШ № от ДД.ММ.ГГГГ так же содержится информация о необходимости выполнения мероприятий указанных в паспорте безопасности в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В рамках подпрограммы «антитеррористическая безопасность» муниципальной программы «развитие образования в Черниговском муниципальном районе» на 2020-2027 годы запланированы мероприятия в 2022 году в том числе на монтаж, оборудование тревожной сигнализации, установку систем видеонаблюдения, на закупку металлодетекторов, привлечение сотрудников частных охранных организаций, помещение для охранника.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что осуществление деятельности учреждения в отсутствие охраны объекта (территорий) надлежащими сотрудниками, оборудованного на первом этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, стационарных или ручных металлоискателей не обеспечивает в полной мере исполнение требований действующего законодательства в области антитеррористической защищенности, может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, создает опасные условия для неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, нарушает их права и законные интересы, ввиду чего судом возложена обязанность на администрацию Черниговского муниципального района как орган местного самоуправления в установленный судом срок выделить денежные средства на устранение нарушений, а на МБОУ СОШ № - обязанность в установленный строк устранить их.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, оснований для их переоценки не имеется.

Как следует из доводов апелляционных жалоб, идентичных друг другу, администрация <адрес> не отрицает наличия у нее обязанности по устранению выявленных прокуратурой нарушений, ссылается на то, что исковые требования заявлены прокурором преждевременно, поскольку срок исполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, установленный комиссией по комплексному обследованию образовательного учреждения– ДД.ММ.ГГГГ, еще не истек, указывает на то, что бюджетные ассигнования для устранения нарушений предусмотрены в бюджете на 2022 год.

Действующее законодательство не связывает выполнение органами местного самоуправления требований по обеспечению антитеррористической безопасности с их

финансовыми возможностями, истечением или достаточностью срока для устранения нарушений такого обеспечения.

Вопреки доводам апелляционных жалоб осуществление деятельности учреждения с нарушениями требований действующего законодательства в области антитеррористической защищенности не обеспечивает безопасность объекта, создает опасные условия для неопределенного круга лиц, отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая устойчивость объекта, постоянный контроль и возможность своевременного предупреждения террористических актов, чрезвычайных ситуаций на территории образовательного учреждения, может способствовать совершению противоправных действий в отношении лиц, находящихся в учреждении.

Учитывая, что устранение нарушений требований действующего законодательства в области антитеррористической защищенности в образовательной организации является обязательной в силу закона, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора.

Доводы апелляционных жалоб не опровергают выводы суда и не подтверждают неправильного применения судом правовых норм.

При установленных обстоятельствах судом первой инстанции нормы материального права применены правильно, нарушений норм процессуального права не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 328, 329 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

решение Черниговского районного суда Приморского края от 8 ноября 2021 года оставить без изменения, апелляционные жалобы МБОУ СОШ № и администрации Черниговского муниципального района - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».